

时给耕地造成严重损害，违反相关法律规定且违反出租合同第五条第二款的约定，声明解除与张某某签订的《出租合同》，并要求张某某返还承包土地、办理交接手续。”张某某于同日收到《解除合同通知书》，但不认可合同解除事由。

张某某称，案涉土地于**2022年6月13日**由某村经合社强行收回，该日应为合同解除日期。某村经合社表示，其根据镇政府要求，于**6月13日**铲除案涉土地上的草坪，但未破坏地上其他物品，且案涉土地护栏大门钥匙仍在张某某处。

规自委延庆分局出具的土地现状及规划图显示，案涉土地现状主要为水浇地，规划主要为永久基本农田。经现场勘验，案涉土地四周由张某某搭设绿色

围栏，地上种有玉米、柳树、云杉等；地上草坪被铲毁，另可见部分小型用水用电等设施。

张某某诉至法院，要求某村经合社赔偿张某某损失890168元(地上物与设备设施损失)并支付违约金830330.4元。

【案件焦点】

1. 案涉《出租合同》是否已经解除及其解除时间；2. 张某某关于损失赔偿及违约金的主张是否应予支持。

【法院裁判要旨】

北京市延庆区人民法院经审理认为：双方于2014年签订的《出租合同》系当事人的真实意思表示，且未违反法律、法规的强制性规定，应属合法有效。

关于争议焦点一。根据法律规定，给土地造成严重损害或者严重破坏土地生态环境的，承包方有权单方解除土地经营权流转合同。当事人一方依法主张解除合同的，应当通知对方，合同自通知到达对方时解除。本案中，双方签订的《出租合同》所涉土地为永久基本农田，而张某某在使用出租土地过程中，多年种植并带土销售草皮，经规自委延庆分局认定，前述行为导致耕作层土壤被剥离带走，案涉耕地种植条件被严重破坏，难以恢复。据此，某村委会于2022年4月15日要求张某某停止对耕地破坏并将土地恢复原貌，而张某某在2022年4月之后仍陆续带土销售草皮。某村经合社基于张某某给耕地造成严重损害的相关事实，于2022年6月9日发出解除出租合同通知书并送达张某某，故双方签订的《出租合同》已于2022年6月9日解除。

关于争议焦点二。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。某村经合社解除合同符合法律规定，并非违法单方解除，亦未违反合同约定。本案中，双方并未办理返还土地的交接手续，且某村经合社亦未禁止张某某对前述地上物自行予以处理，结合勘验时上述地上物仍存在的事实，故张某某要求某村经合社赔偿玉米、树木、草皮及设备设施等损失及支付违约金于法无据。

北京市延庆区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第九条、第五百六十三条、第五百六十五条、第五百七十七条，《中华人民共和国农村土地承包法》第三条、第三十条、第四十二条，以及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条规定，判决如下：

驳回张某某的全部诉讼请求。

张某某不服一审判决，提起上诉。

北京市第一中级人民法院经审理认为：案涉土地为永久基本农田，而张某某在使用案涉土地过程中，多年种植并带土销售草皮，导致案涉土地种植条件被严重破坏，难以恢复。某村委会向张某某下发《整改通知书》后，张某某仍陆续带土销售草皮。某村委会基于张某某对案涉土地造成严重损害的相关事实，向张某某发出《解除合同通知书》，并于2022年6月9日送达张某某，一审法院据此认定某经合社有权解除合同，案涉《出租合同》已于2022年6月9日解除并无不当。

案涉《出租合同》解除后，双方并未办理返还土地的交接手续，张某某也未提交有效证据证明其将案涉土地返还某经合社，某经合社也未禁止张某某对涉案土地上的地上物进行处理，一审法院据此未支持张某某关于要求某经合社赔偿损失的诉讼请求并无不当。因张某某带土销售草皮导致耕作层土壤被剥离带走，严重破坏了涉案土地种植条件，且未按照《整改通知书》予以整改，后被铲毁，该损失不应由某经合社赔偿。某经合社解除合同符合法律规定，不存在《出租合同》约定的违约行为，一审法院据此未支持张某某关于违约金的诉讼请求并无不当。

北京市第一中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

法定解除，是指合同具有法律约束力后，当事人在法律规定的解除事由出现时，行使解除权而使合同权利义务关系终止。《中华人民共和国民法典》第

五百六十三条规定的法定解除权，通常被认为是当事人的一项法定权利，即在“合同目的不能实现时”，解除权人有权解除合同。在某些特定领域，考虑到对合同标的物的处分会涉及国家、集体利益的保护问题，还赋予合同当事方在特定情形下可以行使法定解除权。

一、法定解除的具体情形

作为破解合同履行僵局的一种制度性安排，在因不可抗力导致合同目的无法实现、预期违约、延迟履行主要债务经催告仍不履行、根本违约导致合同目的落空、兜底特别规定五类情形下，可以适用法定解除。其实质性条件是“合同目的不能实现”。以本案为例，分析如下：

第一，法定解除不以当事人存在过错为前提。如出现不可抗力导致合同目的无法实现时，当事人均无过错亦可能产生法定解除。因此，当事人存在过错不是法定解除的实质性条件。

第二，合同目的是当事人缔约所追求的核心利益。对于张某某而言，其核心利益是通过合同约定获得诉争土地的使用权并加以利用获取收益。但对某村经合社而言，其核心利益虽然是通过合同流转土地赚取收益，但还包含了“土地可持续利用”的法定前提。对此，《中华人民共和国农村土地承包法》第四十二条作为《中华人民共和国民法典》第九条绿色原则的具化，直接将土地流转中的受让方“给土地造成严重损害”之情形，作为承包方(转让方)单方行使法定解除权的事由。张某某过度带土售卖，导致土地被破坏，某村经合社所追求的合理利用土地产生收益的法律效果就无法完全实现，进而构成本案中法定解除的实质性条件。

第三，“根本违约”一般是“合同目的不能实现”的法律之因。一旦当事人出现根本违约之因，客观上往往伴随着“合同目的不能实现”之果。当事人违反的义务对实现合同目的至关重要，如一方不履行这种义务，将剥夺另一方当事人根据合同有权期待的利益。理论上，将这种违约称为“根本违约”。《联合国国际货物销售合同公约》第25条、《国际统一私法协会国际商事合同通则》第7.3.1条、《欧洲合同法原则》第8:103条均有类似的规

定。《中华人民共和国民法典》规定只有在违约行为达到“根本违约”程度时，才产生法定解除权。本案中，张某某在履行租赁合同期间，虽然可以带土出售草皮，但应适当，尽到不损害土地、不影响出租人可持续利用土地权利的义务，否则属于履行主要债务之外的其他合同义务不恰当，致使合同目的无法实现。

二、法定解除的司法认定

在当事人违约的情况下，法定解除权的行使需要严格满足法定要件，尤其是符合“合同目的不能实现”，且要遵循诚实信用原则。司法实践中，法院通常通过“合同目的实现可能性”“违约严重程度”“补救可能性”三重标准进行实质性审查。

第一，除非合同特别约定和法律特别规定，否则当事人主观目的不影响法定解除权的司法认定。实践中，当事人订立合同的目的具有多样性，但判断合同目的实现的可能性时，更加关注的是合同约定与法律规定，其标准并非指向当事人的主观判断，而是违约结果的客观严重性，即是否剥夺了债权人的履行利益，使得其订立合同所追求的履行利益不能实现。如本案张某某带土销售草皮致使耕地严重破坏，这将使得某村经合社所追求的长期履行利益落空，故而可认定张某某的履行行为构成根本违约。

第二，违约严重程度和补救可能性决定了合同目的实现可能性。本案中，张某某带土销售草皮导致破坏耕地行为已经被行政机关认定为“造成145.04亩耕地的种植条件严重破坏，难以恢复”，充分证明了张某某违约后果已经达到严重程度，且经评估认为，不停止带土销售行为就无法补救耕地的损失。又考虑到张某某仍持续土地破坏行为，表明其主观上不愿意进行整改补救，法院因此综合认定张某某带土销售草皮行为造成“合同目的实现可能性缺失”。

三、法定解除的法律后果

《中华人民共和国民法典》第五百六十六条规定了合同解除的法律后果，区分了尚未履行与已经履行两种情形。司法实践中，争议主要集中于已经履行部分。但根据该条第二款规定，即“合同因违约解除的，解除权人可以请求违

约方承担违约责任，但是当事人另有约定的除外”，可见，违约解除情形下，守约方有权向违约方主张违约责任，违约方不可向守约方主张违约责任。具体到本案中，张某某为违约方，某村经合社为守约方，这是判决未支持张某某主张的违约损失赔偿的主要原因。

实践中，村集体组织、村民等主体在环境保护和资源节约等方面的意识往往还不强，因此，在审理农村土地流转合同纠纷案件中，要强化合同解除背景、原因的审查，注重核查土地用途及规划，重视珍贵的耕地资源之保护。

编写人：北京市高级人民法院 赵书博

北京市延庆区人民法院 石菲

集体土地经营权转让效力的认定

——王某某诉宋某、许某某土地承包经营权转让合同案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

山东省淄博市中级人民法院(2022)鲁03民终4024号民事判决书

2. 案由：土地承包经营权转让合同纠纷

3. 当事人

原告(上诉人):王某某

被告(被上诉人):宋某、许某某

【基本案情】

2019年8月30日，王某某(乙方)与宋某、许某某(甲方)签订《协议书》1份。约定：甲方将其承包的位于某村原预制厂的集体建设用地转让给乙

一、土地纠纷 87

方，期限20年，转让价格150万元，分三次付清。甲方确认地上建筑物均由乙方投资建设，建筑物所有权属于乙方。乙方按合同向某村委会交付土地承包租金。2020年6月3日，王某某付款50万元。该土地系宋某向某村委会承包取得，宋某与某村委会的《土地承包合同》约定，承包期限20年，承包费一年一付，宋某不得转让土地承包经营权。王某某提交区自然资源局2020年12月作出的《行政处罚决定书》一份，载明：案外人王某未经批准，擅自占用某镇某村工业用地2892平方米建设车间，依据《中华人民共和国土地管理法》第六十三条规定予以罚款处罚。

王某某起诉要求：(1)依法确认王某某与许某某、宋某签订的案涉《协议书》无效；(2)判令宋某、许某某退还王某某土地转让款50万元；(3)判令宋某、许某某赔偿因合同无效给王某某造成的损失。

【案件焦点】